

予備独自問題 R1-18

(配点: 2)

月 日

月 日

弁護人の活動に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 警察官が搜索許可状に基づき被疑者方を搜索する場合、弁護人は、当該搜索許可状の執行に立ち会う権利がある。

イ. 裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。

ウ. 弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

エ. 勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。

オ. 弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

222条1項前段は、「弁護人は、……捜索状の執行に立ち会うことができる」と規定している113条1項を準用していない。よって、弁護人は、捜索許可状の執行に立ち会う権利は認められていない。

イ 誤っている

81条参照。裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と39条1項に規定する者（弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者）以外の者との接見を禁じることができる。このように、接見を禁じることができるのは、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者であるから、弁護人については、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があることを理由として接見を禁じることはできない。

ウ 正しい

429条1項2号。裁判官が勾留に関する裁判をした場合において、不服がある者は、裁判官がした裁判に対して準抗告をすることができる。

エ 正しい

207条1項・82条1項・2項。勾留されている被疑者の弁護人は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができる。

オ 誤っている

弁護人は、公訴の提起後においては、独立行為権として訴訟に関する書類・証拠物の閲覧・謄写をすることができる（40条1項本文）が、起訴前の閲覧・謄写を独立して行うことは規定されていない。もっとも、弁護人は、被疑者・被告人がすることのできる訴訟行為のうち代理に親しむものについては、法に規定がなくても、弁護人たる地位に基づく包括的代理権を行使することができる。この点、被疑者には裁判所に対する勾留状謄本の交付請求権が認められている（207条1項、規則302条1項、74条、154条）。そこで、弁護人は、起訴前においても、被疑者に対する包括的代理権を行使することにより、裁判所に対して被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することができることになる。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。